CONTRATS CLIENTS

Contrat de création de site internet

Réf. AE-CTR-02 · Version 1.0, octobre 2026

Contrat n° Numéro du contrat

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après dénommée « Agence Elite » ou « le Prestataire »,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représentée par Nom et fonction du signataire, dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) « le Client ».

Article 1. Objet

Le présent contrat a pour objet la conception, la réalisation et la mise en ligne par Agence Elite d'un site internet pour le Client, ci-après « le Site ».

Élément	Description
Type de site	Site vitrine / site e-commerce / autre
Nombre de pages ou rubriques	Nombre
Langue(s)	Langues
Fonctionnalités principales	Liste des fonctionnalités : formulaire de contact, blog, catalogue, paiement en ligne, etc.
Adresse prévue	Nom de domaine souhaité

Le détail figure dans le devis n° Numéro du devis et dans le cahier des charges annexés.

Article 2. Documents contractuels

Le contrat comprend, par ordre de priorité : le présent contrat, le cahier des charges, le devis accepté, puis les conditions générales de vente d'Agence Elite. Toute demande sortant de ce

périmètre fait l'objet d'un devis complémentaire.

Article 3. Durée et calendrier

Le contrat prend effet à sa signature et au paiement de l'acompte. Il prend fin à la signature du procès-verbal de recette définitive, sous réserve des obligations qui lui survivent (garantie, propriété intellectuelle, confidentialité).

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

Étape	Délai prévisionnel
Réunion de lancement et recueil des besoins	Date
Remise de la maquette	Nombre jours après réception des éléments
Validation de la maquette par le Client	Nombre jours ouvrés
Développement	Nombre jours après validation de la maquette
Recette	Nombre jours ouvrés
Mise en ligne	Date prévisionnelle

Ces délais courent à compter de la réception de l'acompte et des contenus du Client. Tout retard du Client reporte le calendrier d'autant.

Article 4. Déroulement du projet

4.1 Maquette

Agence Elite réalise une maquette graphique de la page d'accueil et de Nombre page(s) type(s), sur la base du cahier des charges et de la charte graphique du Client.

Le prix comprend **Nombre séries de modifications** de la maquette. Les modifications supplémentaires sont facturées selon le tarif en vigueur, après accord du Client.

La validation de la maquette est faite par écrit (e-mail ou message). Elle fige la structure et le design du Site. Une modification de fond demandée après validation peut entraîner un devis complémentaire et un report des délais.

4.2 Développement

Agence Elite développe le Site sur la base de la maquette validée, avec la technologie suivante : Technologie ou outil utilisé. Le Site est conçu pour s'afficher correctement sur ordinateur, tablette et téléphone, sur les versions récentes des principaux navigateurs.

Le développement est réalisé sur un espace de test accessible au Client.

4.3 Contenus fournis par le Client

Le Client fournit, au plus tard le Date limite de remise des contenus, l'ensemble des contenus du Site : textes, photos, logos, vidéos, fiches produits, prix, mentions légales et informations de contact.

Le Client garantit qu'il est titulaire des droits sur ces contenus ou qu'il a obtenu les autorisations nécessaires, et que ces contenus respectent la loi (droits d'auteur, droit à l'image, protection des données, publicité). Il garantit Agence Elite contre toute réclamation de tiers à ce sujet.

Agence Elite intègre les contenus tels qu'ils sont fournis. La rédaction, la traduction, la correction de textes ou la fourniture de photos ne sont incluses que si le devis le prévoit.

Si les contenus ne sont pas remis à la date prévue, Agence Elite peut, après une relance restée sans effet pendant quinze (15) jours, mettre en ligne le Site avec les contenus disponibles ou facturer l'étape de développement réalisée.

4.4 Recette

À la fin du développement, Agence Elite informe le Client que le Site est prêt à être vérifié. Le Client dispose de **Nombre** **jours ouvrés** pour le tester et signaler par écrit les anomalies constatées, c'est-à-dire les écarts par rapport au cahier des charges et à la maquette validée.

Agence Elite corrige les anomalies justifiées. Une nouvelle période de vérification de Nombre jours ouvrés s'ouvre ensuite pour les seuls points corrigés.

La recette est constatée par la signature d'un procès-verbal de livraison et de recette. À défaut de réponse dans le délai, ou si le Site est mis en ligne à la demande du Client, la recette est réputée prononcée sans réserve.

4.5 Mise en ligne

Après la recette, Agence Elite met le Site en ligne sur l'hébergement prévu à l'article 5 et vérifie son bon fonctionnement. La mise en ligne est réalisée dans un délai de Nombre jours ouvrés après la recette et le paiement du solde.

Article 5. Nom de domaine et hébergement

Nom de domaine. Le nom de domaine Nom de domaine est réservé par Agence Elite au nom du Client / par le Client lui-même. Dans tous les cas, il est enregistré **au nom du Client**, qui en est le titulaire. Agence Elite remet au Client, sur demande, les codes permettant de le transférer.

Hébergement. Le Site est hébergé chez Agence Elite ou son prestataire d'hébergement / chez un hébergeur choisi par le Client.

La première année de nom de domaine et d'hébergement est incluse dans le prix / facturée séparément, pour un montant de Montant en FCFA ou « inclus » FCFA. Le renouvellement les années suivantes fait l'objet d'un contrat de maintenance et d'hébergement distinct / d'une facture annuelle, d'un montant annuel de Montant annuel en FCFA FCFA.

À défaut de renouvellement payé à l'échéance, Agence Elite n'est pas responsable de l'interruption du Site ou de la perte du nom de domaine.

Article 6. Référencement de base

Agence Elite réalise un référencement naturel de base, comprenant :

- une structure de pages lisible par les moteurs de recherche ;
- des titres et descriptions de pages adaptés aux contenus fournis ;
- des adresses de pages claires ;
- l'optimisation du poids des images ;
- la déclaration du Site auprès de Google (Search Console) et la création d'un plan du site ;
- Autres actions prévues, par exemple fiche Google Business Profile.

Le positionnement d'un site dans les moteurs de recherche dépend de nombreux facteurs extérieurs (concurrence, algorithmes, contenus). Agence Elite ne garantit donc pas une place précise dans les résultats. Un accompagnement de référencement continu peut être proposé sur devis.

Article 7. Formation

Agence Elite forme le Client à la gestion courante du Site (modification des textes et images, ajout d'articles ou de produits, gestion des commandes s'il y a lieu) :

- durée : Nombre heure(s) ;
- format : dans les locaux du Client / dans les locaux d'Agence Elite / à distance ;
- participants : Nombre personne(s) au plus.

Un guide d'utilisation simple est remis au Client si prévu au devis. Les formations supplémentaires sont facturées sur devis.

Article 8. Prix et paiement

Le prix total de la création du Site est de **Montant HT en FCFA FCFA hors taxes**, soit **Montant TTC en FCFA FCFA toutes taxes comprises**.

Il est payable comme suit :

Échéance	Pourcentage	Montant (FCFA)
Acompte à la signature	50 %	Montant
Solde à la recette, avant la mise en ligne	50 %	Montant

Les travaux ne commencent qu'après encaissement de l'acompte. L'acompte reste acquis à Agence Elite en cas d'abandon du projet par le Client.

Moyens de paiement : Mobile Money (Numéro Mobile Money d'Agence Elite), virement bancaire (à compléter : banque et RIB, compte n° Numéro de compte) ou espèces contre reçu.

En cas de retard de paiement, Agence Elite peut suspendre les travaux ou reporter la mise en ligne jusqu'au paiement, après une relance restée sans effet pendant huit (8) jours.

Article 9. Garantie

Agence Elite corrige gratuitement les anomalies de fonctionnement du Site qui lui sont signalées pendant **Nombre** **mois** après la mise en ligne, à condition qu'elles proviennent de son travail.

La garantie ne couvre pas : les modifications faites par le Client ou un tiers, les mises à jour de logiciels ou d'extensions non réalisées par Agence Elite, les problèmes liés à l'hébergeur choisi par le Client, les nouvelles fonctionnalités et le piratage résultant d'une négligence du Client (mots de passe divulgués, etc.).

Au-delà, la maintenance du Site peut être assurée dans le cadre d'un contrat de maintenance et d'hébergement.

Article 10. Propriété intellectuelle

Après **paiement intégral** du prix, Agence Elite cède au Client les droits patrimoniaux sur les éléments graphiques et les développements créés spécifiquement pour le Site : droits de reproduction, de représentation et d'adaptation, pour une exploitation sur internet et tous supports de communication du Client, pour le monde entier et pour la durée légale de protection.

Restent exclus de la cession : les logiciels libres, gestionnaires de contenu, thèmes, extensions, polices et photos de tiers, qui restent soumis à leurs licences ; les outils et savoir-faire préexistants d'Agence Elite, sur lesquels le Client reçoit un droit d'utilisation pour les besoins du Site.

Le Client reçoit, à la fin du projet, les accès administrateur au Site et, sur demande, une copie des fichiers.

Agence Elite peut mentionner sa réalisation en bas de page du Site (« Réalisé par Agence Elite », avec un lien) et présenter le Site dans son portfolio, sauf refus écrit du Client.

Article 11. Obligations légales du Site

Le Client est l'éditeur du Site. Il est responsable de ses contenus et de leur conformité à la loi, notamment des mentions légales, de la politique de confidentialité, de la politique de cookies et, pour un site de vente, des conditions générales de vente. Agence Elite peut proposer la rédaction de ces documents sur devis.

Article 12. Confidentialité

Chaque Partie garde confidentielles les informations de l'autre Partie reçues à l'occasion du contrat, notamment les accès, mots de passe, données commerciales et techniques. Cette

obligation dure pendant le contrat et trois (3) ans après sa fin.

Article 13. Données personnelles

Lorsque le Site collecte des données personnelles (formulaires, comptes clients, commandes), le Client est responsable du traitement. Agence Elite, en tant que sous-traitant pendant la création et, le cas échéant, l'hébergement, traite ces données uniquement sur instruction du Client, en assure la sécurité et la confidentialité, et les supprime ou les restitue à la fin de sa mission.

Les Parties respectent la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, si le Site vise des personnes situées en France ou dans l'Union européenne, le RGPD et la loi Informatique et Libertés.

Article 14. Responsabilité

Agence Elite est tenue d'une obligation de moyens. Elle n'est pas responsable des contenus fournis par le Client, des interruptions dues aux opérateurs, à l'hébergeur ou à des attaques extérieures malgré les précautions prises, ni des dommages indirects (perte de chiffre d'affaires, de clientèle ou de données).

Sauf faute lourde ou intentionnelle, sa responsabilité est limitée au prix payé par le Client au titre du présent contrat.

Article 15. Résiliation

En cas de manquement grave d'une Partie, non réparé quinze (15) jours après une mise en demeure écrite, l'autre Partie peut résilier le contrat.

En cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, les travaux réalisés à la date de résiliation sont dus, l'acompte restant acquis à Agence Elite. Les éléments payés sont remis au Client.

Article 16. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un retard ou d'une inexécution dus à un événement de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, troubles, décision des autorités, coupure générale d'électricité ou d'internet). Les obligations sont suspendues pendant l'événement. Au-delà de trente (30) jours, chaque Partie peut résilier le contrat par écrit, les travaux réalisés restant dus.

Article 17. Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA applicables. Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours. À défaut, le litige est porté devant le **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Annexes

- Annexe 1 : devis n° Numéro du devis
- Annexe 2 : cahier des charges
- Annexe 3 : conditions générales de vente d'Agence Elite

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux (2) exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :